



P U T U S A N
Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRI SAKTI SETYOBUDI alias NANANG bin SOEDIYONO (Alm.);**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/1 Oktober 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Badaan Baru 1205 RT. 008 RW. 004, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
7. Agama : Yang dianut saat ini Islam (KTP/KK.: Kristen);
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 2 Desember 2025;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2025 sampai dengan tanggal 1 Januari 2026;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan tanggal 1 Februari 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Januari 2026 sampai dengan tanggal 20 Februari 2026;

Halaman 1 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2026 sampai dengan tanggal 21 April 2026;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 10 April 2026 sampai dengan tanggal 9 Mei 2026;
9. Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 10 Mei 2026 sampai dengan tanggal 8 Juli 2026;

Terdakwa pada tingkat banding tidak di dampingi Advokat;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa TRI SAKSI SETYOBUDI Als. NANANG Bin SOEDIYONO (Alm) pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 sekira pukul 17.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Oktober 2025 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Badaan Baru 1205 Rt.008 Rw.004 Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa yang sedang berada di rumah di datangi oleh Anggota dari Tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota dengan membawa surat perintah tugas, kemudian Terdakwa ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika lalu Terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis sabu, dari pengakuan tersebut Tim Opsnal Narkotika melakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh warga sekitar, dari penggeledahan tersebut tim Opsnal Narkotika menemukan sebuah plastik kresek warna hitam yang berada di ruangan samping di dalam sebuah kotak kayu lalu Terdakwa diminta membuka plastik kresek warna hitam tersebut yang ternyata di dalamnya berisi sebuah kantong



kain warna hitam dan dibuka lagi di dalamnya terdapat 1(satu) lilitan lakban warna merah yang di dalamnya terdapat sobekan tisu warna putih yang di dalamnya lagi terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu, 9(sembilan) lilitan lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat :

- 3(tiga) buah potongan sedotan warna kuning yang di dalamnya masing – masing terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu,
- 3(tiga) buah potongan sedotan warna biru yang di dalamnya masing – masing terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu,
- 3(tiga) buah potongan sedotan warna ungu yang di dalamnya masing – masing terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.

Dengan total 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu.

Bahwa saat ditanyakan kepemilikan barang – barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari WOWOR (Dalam daftar pencarian orang) dengan harga total Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan memesannya menggunakan 1(satu) buah Hand phone merk Redmi 9A warna biru , IMEI 867722066782427, IMEI 2 867722066782435 no Whatsapp 08514942492 milik Terdakwa.

Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan belum sempat Terdakwa konsumsi Terdakwa sudah diamankan oleh Tim Opsnal Satnarkoba Polres Magelang Kota selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah

Halaman 3 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3133/NNF/2025 tanggal 06 Oktober 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md.A.K , EKO FERY PRASETYO, S.Si , DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm.,S.E. yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si yang disita dari Terdakwa TRI SAKTI SETYOBUDI Als NANANG BIN SOEDIYONO (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-7831/2025/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69564 gram (kode A),
- BB-7831/2025/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30439 gram (kode B)
- BB-7833/2025/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29405 gram (kode C),
- BB-7834/2025/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30627 gram (kode D),
- BB-7835/2025/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29549 gram (kode E),
- BB-7836/2025/NNF, berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29293 gram (kode F)
- BB-7837/2025/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30925 gram (kode G),
- BB-7838/2025/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31778 gram (kode H),
- BB-7839/2025/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29242 gram (kode I) ,
- BB-7840/2025/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29600 gram (kode J)
- adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti : setelah diperiksa barang bukti nomor :

Halaman 4 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-7831/2025/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68675.
- BB-7832/2025/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29405.
- BB-7833/2025/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28936.
- BB-7834/2025/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29591.
- BB-7835/2025/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29047.
- BB-7836/2025/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28448.
- BB-7837/2025/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30070.
- BB-7838/2025/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31156.
- BB-7839/2025/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28354.
- BB-7840/2025/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28921.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3133/NNF/2025 tanggal 06 Oktober 2025 total berat bersih serbuk kristal Narkotika milik Terdakwa berjumlah 3,40422 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

Halaman 5 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TRI SAKTI SETYOBUDI Als NANANG Bin SOEDIYONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Oktober 2025 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di rumah dalam kamar milik Terdakwa di kampung Badaan Baru 1205 Rt.00 Rw.004, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat bong (alat hisap sabu) dengan terlebih dahulu mempersiapkan botol plastik bekas minuman yang sudah dilubangi di 2 (dua) tempat dan juga sebuah Pipet kaca. Selanjutnya botol plastik diisi air, pada 2 (dua) lubang botol plastik dimasukkan 2 (dua) buah sedotan, 1(satu) sedotan dimasukan sampai ke dalam air, dan sedotan yang satu lagi tidak sampai masuk ke dalam air. Selanjutnya sabu dimasukan ke dalam pipet dan ujung pipet dimasukan ke salah satu sedotan, Setelah itu pipet berisi sabu dibakar hingga keluar gas / uap yang masuk melalui sedotan dan masuk ke dalam air di dalam botol, Setelah itu keluar butiran gas / uap dari dalam air di dalam botol selanjutnya Terdakwa menghirup gas / uap tersebut melalui sedotan yang lain menggunakan mulut Terdakwa seperti bernafas dan selanjutnya efek dapat langsung Terdakwa rasakan, yaitu badan terasa enteng / ringan dan tidak ada rasa lelah, setelah menggunakan / mengonsumsi sabu.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam pengobatan dokter atau balai kesehatan dan tidak dalam

Halaman 6 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi/pengawasan dokter dan balai kesehatan serta bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3133/NNF/2025 tanggal 06 Oktober 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md.A.K, EKO FERY PRASETYO, S.Si , DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm.,S.E. yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si yang disita dari Terdakwa TRI SAKTI SETYOBUDI Als NANANG BIN SOEDIYONO (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-7841/2025/NNF berupa 1(satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 28 ml adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor .35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Pengadilan Tinggi Tersebut,

Membaca Penetapan Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG tanggal 23 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG tanggal 23 April 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG tanggal 23 April 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 7 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 6/Pid.Sus/2026/PN Mgg tanggal 7 April 2026 beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-02/MGL/Enz.2/01/2026 terhadap Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan dalam persidangan hari Selasa tanggal 24 Februari 2026 di Pengadilan Negeri Magelang, yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SAKTI SETYOBUDI Als NANANG BIN SOEDIYONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP jo UU No 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI SAKTI SETYOBUDI Als. NANANG Bin SOEDIYONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7831/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69564 gram (kode A). Setelah diperiksa , sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68675 gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya(berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7832/2025/NNF, berupa 1 (satu)

Halaman 8 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30439 gram (kode B). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29405 gram)

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7833/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29405 gram (kode C). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28936 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7834/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30627 gram (kode D). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29591 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,49 (nol empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7835/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29549 gram (kode E). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29047 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7836/2025/NNF,

Halaman 9 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29293 gram (kode F). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28448 gram)

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,49 (nol empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7837/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30925 gram (kode G). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30070 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7838/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31778 gram (kode H). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31156 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7839/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29242 gram (kode I). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28354 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7840/2025/NNF,

Halaman 10 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29600 gram (kodeJ). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28921 gram)

- 9 (sembilan) buah sobekan lakban warna hitam;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna kuning;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna biru;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan warna ungu;
- 1 (satu) buah sobekan lakban warna merah;
- 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hand Phone Merk REDMI 9A, warna biru, IMEI 1 : 867722066782427, IMEI 2 : 867722066782435, No Whatsapp : 085194942492

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan secara tertulis dari Terdakwa dan Advokat Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Magelang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, serta tulang punggung keluarga, sedangkan pledoi/pembelaan Advokat Terdakwa, yaitu perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor . 1 Tahun 2023 Tentang KUHP seharusnya dikenakan dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 6/Pid.Sus/2026/PN Mgg tanggal 7 April 2026, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Sakti Setyobudi Als Nanang Bin Soediyono (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7831/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69564 gram (Kode A). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68675 gram);
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7832/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30459 gram (Kode B). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29405 gram);
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 12 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7833/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29405 gram (Kode C). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28936 gram);

- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3133/NNF/2025, tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7834/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30627 gram (Kode D). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29591 gram);
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7835/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29549 gram (Kode E). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29047 gram);
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 06 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7836/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29293 gram (Kode F). Setelah



diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28448 gram);

- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7837/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30925 gram (Kode G). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30070 gram);
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7838/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31778 gram (Kode H). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31156 gram);
- 9) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7839/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29242 gram (Kode I). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28354 gram);
- 10) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 14 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7840/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29600 gram (Kode J). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28921 gram);

- 11)9 (sembilan) buah sobekan lakban warna hitam;
- 12)3 (tiga) buah potongan sedotan warna kuning;
- 13)3 (tiga) buah potongan sedotan warna biru;
- 14)3 (tiga) buah potongan sedotan warna ungu;
- 15)1 (satu) buah sobekan lakban warna merah;
- 16)1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;
- 17)1 (satu) buah kantong kain warna hitam;
- 18)1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- 19)1 (satu) buah hand phone merk REDMI 9A, warna biru, IMEI 1 : 867722066782427, IMEI 2 : 867722066782435, No. Whatsapp : 085194942492;

Dirampas untuk negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 6/Pid.Sus/2026/PN Mgg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 10 April 2026 telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 6/Pid.Sus/2026/PN Mgg tanggal 7 April 2026 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 10 April 2026;

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor : 6/Pid.Sus/2026/PN Mgg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 13 April

Halaman 15 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



2026 telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 6/Pid.Sus/2026/PN Mgg tanggal 7 April 2026 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 13 April 2026;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 13 April 2026 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 13 April 2026;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 April 2026 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 13 April 2026;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 April 2026 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 15 April 2026;

Membaca Pemberitahuan Inzage Banding yang diberitahukan kepada Penuntut Umum beserta Terdakwa yang masing-masing dikirimkan secara elektronik pada tanggal 17 April 2026 dan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah memeriksa berkas sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Inzage Banding pada tanggal 20 April 2026;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 13 April 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan tanggal 24 Februari 2026, mohon dengan hormat supaya Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memutuskan :

Halaman 16 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



- Menerima permohonan Banding yang kami ajukan ini;
- Menyatakan Terdakwa **TRI SAKTI SETYOBUDI Als NANANG BIN SOEDIYONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor . 1 Tahun 2023 Tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor . 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana yang diadwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan kesatu.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI SAKTI SETYOBUDI Als. NANANG Bin SOEDIYONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7831/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69564 gram (kode A). Setelah diperiksa , sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68675 gram)
 - 2).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya(berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7832/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30439 gram (kode B). Setelah diperiksa , sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29405 gram)

Halaman 17 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



- 3).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7833/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29405 gram (kode C). Setelah diperiksa , sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28936 gram)
- 4).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7834/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30627 gram (kode D). Setelah diperiksa , sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29591 gram)
- 5).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,49 (nol empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7835/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29549 gram (kode E). Setelah diperiksa , sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29047 gram)
- 6).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-

Halaman 18 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



7836/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29293 gram (kode F). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28448 gram)

7).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,49 (nol empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7837/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30925 gram (kode G). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30070 gram)

8).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya(berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7838/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31778 gram (kode H). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31156 gram)

9).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7839/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29242 gram (kode I). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28354 gram)

Halaman 19 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



10).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7840/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29600 gram (kodeJ). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28921 gram)

11).9 (sembilan) buah sobekan lakban warna hitam;

12).3 (tiga) buah potongan sedotan warna kuning;

13).3 (tiga) buah potongan sedotan warna biru;

14).3 (tiga) buah potongan sedotan warna ungu;

15).1 (satu) buah sobekan lakban warna merah;

16).1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;

17).1 (satu) buah kantong kain warna hitam;

18).1(satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

19).1 (satu) buah Hand Phone Merk REDMI 9A, warna biru, IMEI 1 : 867722066782427, IMEI 2 : 867722066782435, No Whatsapp : 085194942492

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa sedangkan Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 13 April 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pengguna murni Narkotika jenis sabu-sabu yang belum pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



1. Menerima permohonan banding Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 6/Pid.Sus/2026/PN Mgg, tanggal 7 April 2026;
3. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 April 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Memori Banding dari Terdakwa tersebut di atas harus dinyatakan ditolak dan dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SAKTI SETYOBUDI Als NANANG BIN SOEDIYONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor . 1 Tahun 2023 Tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor . 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI SAKTI SETYOBUDI Als. NANANG Bin SOEDIYONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7831/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal

Halaman 21 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,69564 gram (kode A). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68675 gram)

2).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya(berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7832/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30439 gram (kode B). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29405 gram)

3).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya(berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7833/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29405 gram (kode C). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28936 gram)

4). 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7834/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30627 gram (kode D). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29591 gram)

5). 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,49 (nol empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan

Halaman 22 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7835/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29549 gram (kode E). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29047 gram)

6).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7836/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29293 gram (kode F). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28448 gram)

7).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,49 (nol empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7837/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30925 gram (kode G). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30070 gram)

8).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7838/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal

Halaman 23 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



0,31778 gram (kode H). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31156 gram)

9).1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7839/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29242 gram (kode I). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28354 gram)

10). 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 3133/NNF/2025, Tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti BB-7840/2025/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29600 gram (kodeJ). Setelah diperiksa, sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28921 gram)

11).9 (sembilan) buah sobekan lakban warna hitam;

12).3 (tiga) buah potongan sedotan warna kuning;

13).3 (tiga) buah potongan sedotan warna biru;

14).3 (tiga) buah potongan sedotan warna ungu;

15).1 (satu) buah sobekan lakban warna merah;

16).1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;

17).1 (satu) buah kantong kain warna hitam;

18).1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan



19).1 (satu) buah Hand Phone Merk REDMI 9A, warna biru, IMEI
1 : 867722066782427, IMEI 2 : 867722066782435, No
Whatsapp : 085194942492

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang
kami ajukan tanggal 24 Februari 2026;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor
6/Pid.Sus/2026/PN Mgg tanggal 7 April 2026, terdapat fakta-fakta hukum
sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025 kurang lebih pukul 17.00 WIB, di Kampung Badaan Baru 1205 RT. 008 RW. 004, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, di rumah ibu Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengaku menyimpan narkoba jenis sabu, lalu dilakukan pengeledahan oleh Petugas Kepolisian yang disaksikan Pak RT. dan Pak RW. di dalam rumah tepatnya di samping, di dalam kotak kayu di dalamnya ada kresek warna hitam yang di dalamnya berisi satu buah kain warna hitam di dalamnya ada 9 (sembilan) potong lilitan lakban warna hitam dan 1 (satu) warna merah dan sedotan warna biru, ungu serta kuning, narkoba jenis sabu, totalnya ada 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara

Halaman 25 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7831/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69564 gram (Kode A). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68675 gram);

2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7832/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30459 gram (Kode B). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29405 gram);

3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7833/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29405 gram (Kode C). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28936 gram);

4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3133/NNF/2025, tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7834/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30627 gram (Kode D). Setelah

Halaman 26 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29591 gram);

- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7835/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29549 gram (Kode E). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29047 gram);
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7836/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29293 gram (Kode F). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28448 gram);
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7837/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30925 gram (Kode G). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30070 gram);
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 27 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7838/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31778 gram (Kode H). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31156 gram);

9) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7839/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29242 gram (Kode I). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28354 gram);

10) 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram beserta plastik pembungkusnya (Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025, dengan nomor barang bukti : BB-7840/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,29600 gram (Kode J). Setelah diperiksa sisa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28921 gram);

11) 9 (sembilan) buah sobekan lakban warna hitam;

12) 3 (tiga) buah potongan sedotan warna kuning;

13) 3 (tiga) buah potongan sedotan warna biru;

14) 3 (tiga) buah potongan sedotan warna ungu;

15) 1 (satu) buah sobekan lakban warna merah;

16) 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;

17) 1 (satu) buah kantong kain warna hitam;

18) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 28 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



19)1 (satu) buah hand phone merk REDMI 9A, warna biru, IMEI 1 :
867722066782427, IMEI 2 : 867722066782435, Nomor Whatsapp :
085194942492;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kotak kayu, kotak alat-alat tukang dan disimpan dalam kantong hitam dan di dalam kantong hitam ada kantong kresek lagi warna hitam dan Terdakwa taruh di situ;
- Bahwa yang Terdakwa simpan, yaitu paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket, waktu Terdakwa buka masih terlilit lakban hitam dan waktu dibuka muncul tiga warna, ungu, kuning dan biru. Jadi ada 9 (sembilan) yang terlilit lakban warna hitam dan yang 1 (satu) terlilit warna merah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md.A.K., EKO FERY PRASETYO, S.Si., DANY APRIASTUTI, A.Md.Farm., S.E., yang di bubuhi cap serta tanda tangan Kepala Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si yang disita dari Terdakwa TRI SAKTI SETYOBUDI Als. NANANG BIN SOEDIYONO (Alm.) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-7841/2025/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 28 ml adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli melalui WA dari Sdr. Wowor;
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) paket seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayar kontan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan dan mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sendirian, yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa Ulang

Halaman 29 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



Tahun dan Terdakwa mengonsumsi sabu di dalam kamar rumahnya yang beralamat di Kampung Badaan Baru 1205 RT. 008 RW. 004, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Dan sabu yang Terdakwa konsumsi adalah pembelian bulan September 2025 minggu ke-3 dari Sdr. WOWOR, sehingga barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu bukan merupakan sisa pakai;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti bukan merupakan sisa pakai dan total berat bersih narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab : 3133/NNF/2025 tanggal 6 Oktober 2025 total berat bersih serbuk kristal Narkoba milik Terdakwa berjumlah 3,40422 gram;
- Bahwa hasil Asesmen Terpadu Nomor R/335/X/KA/PB.06/2025/BNNK atas nama Tri Sakti Setyobudi Als. Nanang Bin Soediyono (Alm.), yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Magelang, tanggal 8 Oktober 2025, dengan kesimpulan bahwa Tersangka adalah seorang pecandu narkoba jenis sabu kategori berat dengan pola penggunaan rutin pakai. Tersangka terindikasi terlibat dalam jaringan berat narkoba. Sehingga proses hukum dilanjutkan dan perlu dilakukan perawatan serta pengobatan dengan cara rehabilitasi rawat inap minimal 3 (tiga) bulan di Soerojo Hospital setelah menjalani vonis hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa waktu itu dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya Positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan swasta di bagian HIV-AIDS, bertugas melakukan sosialisasi tentang HIV dan AIDS;

Halaman 30 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Terdakwa lebih kurang Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sudah lama, yakni Terdakwa pertama kali pakai sabu pada tahun 1992 dan waktu itu pakai sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 9 (sembilan) bulan di Pengadilan Negeri Mungkid, karena memakai ganja pada tahun 2013;

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai memori banding tanggal 13 April 2026 dan kontra memori banding tanggal 15 April 2026 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sama dengan tuntutan pidananya dalam suratuntutannya yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 24 Februari 2026 tersebut di atas, sedangkan memori banding dari Terdakwa tanggal 13 April 2026 pada pokoknya juga sama dengan pembelaannya yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Magelang tersebut di atas, yang mana Terdakwa mohon hukuman yang sering-an-ringannya sebagai pengguna murni Narkotika jenis sabu-sabu yang belum pernah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk

Halaman 31 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pemidanaannya, mengingat sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama (Narkotika), maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 6/Pid.Sus/2026/PN Mgg tanggal 7 April 2026 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **TRI SAKTI SETYOBUDI alias NANANG bin SOEDIYONO (Alm.)**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 6/Pid.Sus/2026/PN Mgg, tanggal 7 April 2026 yang di mohonkan banding tersebut;

Halaman 32 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026 oleh **BINTORO WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.** dan **SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut beserta **HARLIATI KASTOLAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pada Pengadilan Negeri Magelang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

BINTORO WIDODO, S.H.

ttd

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HARLIATI KASTOLAN, S.H.

Halaman 33 dari 33 halaman putusan Nomor 571/PID.SUS/2026/PT SMG